TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
SALA PRIMERA

SENTENCIA

JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente

Medellín, once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Sentencia nro.	**032**
Radicado:	05045-3121-002-2018-00111-01
Proceso:	Restitución y formalización de tierras.
Solicitantes:	Luz Ydalba Calle Castrillón y Pablo Emilio Graciano Posso.
Opositores:	Doris Yolanda Rave y Silfredo Madrid Rivera
Sinopsis:	En el presente asunto se ampara el derecho fundamental a la restitución de tierras, se dispone la restitución vía compensación por equivalencia respecto del predio objeto de reclamación, sin que el blindaje especial otorgado por la Constitución y la Ley 1448 de 2011 a las víctimas en un contexto de violencia, haya sido desvirtuado por la parte opositora, quien no logró acreditar la buena fe exenta de culpa, no obstante, se les reconoce como segundos ocupantes.

Procede esta Sala a dictar sentencia dentro del proceso especial de la referencia[1], respecto de la solicitud elevada por LUZ YDALBA CALLE CASTRILLÓN y PABLO EMILIO GRACIANO POSSO, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-Dirección Territorial Antioquia (en adelante la Unidad o UAEGRTD); instruido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó (Ant.), con oposición de DORIS YOLANDA RAVE Y SILFREDO MADRID RIVERA

1. ANTECEDENTES

1.1. De las pretensiones[2].

Los reclamantes peticionan, la protección al derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras del predio rural denominado “Parcela 24” con cabida superficiaria georreferenciada, según ITP[3], de 3 hectáreas 8156 m^2 ubicado en la vereda La Deseada, corregimiento El Tres del municipio de Turbo (Ant.), el cual se

[1] De conformidad con lo establecido con el título IV, capítulo III de la Ley 1448 de 2011
[2] Consecutivo 1, Trámite en el despacho, cert: 6602DE86F9DC7F9E 3A3FEE2C09F60178 F1EF83E2854B8504 FEC065C615120D4F.pág. 81 a 88.
[3] Trámite en otros despachos, consecutivo 2, cert: 36772BD8F549EF86 D18BADAA5C0E1E40 8A8F58AA5AF668B1 3B0FAE4F23B72250. *“26. RT-RG-FO-24 INFORME TÉCNICO PREDIAL_142131_ ACUMULADO_.xlsx”.*